

사건 인계인수 절차 등에 관한 지침

[공소청예규 제61호, 정책기획담당관][시행 2026. 10. 2.]

제정 대검예규 제89호, 1977. 12. 9.

개정 대검예규 제396호, 2006. 3. 22.

개정 대검예규 제414호, 2007. 2. 7.

개정 공소청예규 제61호, 2026. 9. 28.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 검사의 인사이동 또는 전담변경 등으로 인해 사건을 재배당할 경우 철저히 체계적인 사건인계인수가 이루어지도록 하기 위해 필요한 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① 이 지침에서 "중요 사건"이라 함은 다음 각호의 1에서 규정한 사건을 말한다.

1. 정부시책에 중대한 영향을 미칠 사건
2. 사회의 이목을 끌만한 사건
3. 사건의 수사 절차와 방법, 검토, 종국결정 및 공소유지의 적정 여부에 관하여 논란이 발생할 우려가 있거나 추가 검토 또는 보완이 필요한 사건
4. 기타 소속 청의 장이나 차장검사, 부장검사가 지정한 사건

② 이 지침에서 "전임 검사"라 함은 인사이동 등으로 사건을 재배당할 검사를, "후임 검사"라 함은 사건을 재배당받을 검사를 말한다.

제3조(인계인수 사건 목록 작성) ① 인사이동 또는 전담변경 등으로 인해

사건을 재배당할 경우 전임검사는 별지 1의 "인계인수 사건 목록"을 작성하여 사건(사무)과장에게 제출하여야 한다.

② 사건을 재배당받은 후임검사는 사건(사무)과장으로부터 "인계인수 사건목록"을 제출받아 재배당받는 사건의 누락 여부를 철저히 확인, 점검한 후 인계인수 사건 목록에 서명, 날인한 후 이를 사건(사무)과장에게 다시 반환한다.

③ 후임검사로부터 "인계인수 사건목록"을 반환받은 사건(사무)과장은 이를 기록 인계인수부에 편철, 관리·보존한다.

제4조(중요사건 인계인수서 작성) ① 전임검사는 재배당할 사건이 중요 사건에 해당하는 때에는 별지 2의 "중요사건 인계인수서"를 작성하여야 한다.

② 전임검사는 중요사건 인계인수서에 인계일자, 인계자, 사건번호, 피의자, 범죄사실 요지, 수사, 검토 및 관련사건 공판상황, 향후 계획(처리의견) 등을 빠짐없이 기재하여야 한다.

제5조(중요사건 인계인수서의 처리) ① 전임검사는 중요사건 인계인수서를 작성한 후 소속 차장검사(차장검사가 없는 청의 경우 지청장)의 결재를 받아 1부는 사건기록에 간지로 끼워 넣고 1부는 소속 부장검사(부장검사가 없는 경우 지청장)에게 제출한다.

② 소속 부장검사(지청장)는 중요사건 인계인수서 철을 만들어 전임검사로부터 제출받은 "중요사건 인계인수서"를 보관, 관리한다.

제6조(중요사건 인계인수서의 관리, 감독) ① 소속 청의 장은 검사 인사이동 등으로 인한 사건재배당시 중요사건 인계인수서의 작성, 관리 여부를 철저히 감독하고, 인계인수서가 작성되지 않았거나 관리 등에 문제가 있다고 판단되는 경우 즉시 이를 시정하도록 하여야 한다.

② 공소청 본청 또는 광역공소청은 사무감사 등을 통하여 해당 청의 중

요사건 인계인수서의 작성 및 관리 여부를 철저히 점검하고 확인한다.

제7조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <공소청예규 제61호, 2026. 9. 28.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

<별지 1>

인계인수 사건 목록

1	인 계 일 자		총 건 수	건	
2	가. 검토 중 기록	건	나. 보완수사 중 기록	건	
	나. 공소제기 수사기록	건	다. 상소 기록	건	
	라. 항고 기록	건	마. 재정신청기록	건	
	바. 시한부기소중지사건기록	건	사. 기타 기록	건	
3	인 계 자	검 사	인		
	인 계 자	사건(사무)과장	인		
4	인 계 기 록 내 역				
기록번호	피 의 자 피 고 인	사 건 명	기록 건수	재배당검사 성 명 날인	비고

<별지 2>

중요사건 인계인수서

인 계 일 자		
인 계 자		검 사
인 수 자		검 사
사 건 번 호		
피 의 자		
범죄사실 요지		
검토 (수사, 관련사건 공판) 진 행 상 황		
향 후 계 획 (처리의견)		